

קיצור דיני יין שנגע בו גוי או מחלל שבת בפרהסיא

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת שבת הגדול תשע"ו

בהלכות הנוגעות ליינן נסך יש נידונים שונים ובהם [א]. האם היין אסור בשתיה וגם בהנאה. [ב]. איזה סוג יין נאסר. [ג]. מה היא הנגיעה האוסרת את היין. [ד]. אלו אנשים אוסרים את היין. הרבה מן הדינים שנויים במחלוקת הפוסקים, ויש בהם הרבה נפק"מ לדינא בכל מיני מקרים בהם נכרי נגע בבקבוק יין, או שמזג ממנו לתוך כוס. וכן הדברים נוגעים למגע של מחלל שבת בפרהסיא ביין, או באופנים שמארחים אנשים שרצונם להתקרב לאבינו שבשמים. ומכיון שלצורך הבנת הדינים למעשה יש צורך בלימוד הדינים בשורשם, ראינו לנכון להביא את עיקרי הדינים בזה ואת הנוגע לדינא בשאלות המצויות בזמננו.

דין יין נסך וסתם יינם

יין שנתנסך לעבודה זרה

יין שנסכו נכרי לשם עבודה זרה אסור מן התורה בשתיה ובהנאה, וכדאיתא במשנה במסכת עבודה זרה דף כ"ט ע"ב יין של עובדי כוכבים אסור בשתיה ואסור בהנאה. ולמדו זאת בגמ' שם מהכתוב "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם" מה זבח אסור בהנאה אף יין נמי אסור בהנאה.

סתם יינם

בגזירת י"ח דבר גזרו חכמים^א על "סתם יינם" של נכרים שאסור בשתיה ובהנאה גזירה משום בנותיהם, "סתם יינם" היינו יין שהיה מונח בבית הנכרי ואין אנו יודעים אם הנכרי נסכו לע"ז או לא, מ"מ אסורו כדי שלא יתקרבו אל הגויים ויבואו לשאת את בנותיהם^ב. וכל זה שסתם יינו אסור היינו דוקא אם נגע ביין [או שאר אופנים שיבוארו בהמשך], אבל יין שהיה בבעלות הנכרי וברור לנו שלא נגע ביין עצמו כלל אינו נאסר כלל.

גזירה זו משום בנותיהם, שייכת גם בגוי שאין לו בנות, כיון ששורשה של הגזירה להתרחק מכל הגויים^ג.

נמצא שסתם יינם אינו אסור מן התורה אלא מדרבנן, ואסורוהו הן בשתיה והן בהנאה.

מי אוסר את היין

גוי העובד עבודה זרה

גוי שעובד עבודה זרה יש להבחין בו בין יין שידוע שנתנסך לעבודה זרה לבין סתם יינו, דיינן שנתנסך לע"ז אסור בשתיה ובהנאה מדאורייתא, ואילו סתם יינו אסור מדרבנן.

גוי שאינו עובד עבודה זרה

גוי שאינו עובד זרה יינו אסור בשתיה ומותר בהנאה, ונלמד מהא דאיתא בגמ' ע"ז דף ס"ד ע"ב גבי גר תושב, דהואיל ואין בו חשש עבודה זרה לכן אין לחוש שניסך את היין, וכל הטעם לאסור את יינו הוא רק מגזירת בנותיהן, וממילא דינו כדין פתו ובישולו של גוי שאסורים באכילה ומותרים בהנאה. ולכן ישמעאלים שהם אינם עובדי עבודה זרה יינם אסור בשתיה ומותר בהנאה^ד.

אמנם לגבי נוצרים שבזמננו נחלקו הראשונים מה דינם: דעת רש"י בשם הגאונים^ה - שכיון שבזמננו אין הגוים רגילים לנסך יין לעבודה זרה לכן יינם אסור בשתיה ומותר בהנאה [וכמ"ש לעיל לענין ישמעאלים].
ודעת הרמב"ם^ו והרשב"א^ז - שגם נוצרים שבזמננו דינם כעובדי עבודה זרה ויינם אסור הן בשתיה והן בהנאה. להלכה השו"ע לא הביא את שיטת המקילים בזה^ח, והרמ"א כתב להתיר בהנאה במקום הפסד כשיטת הגאונים הנ"ל^ט.

^א רמב"ם פ"א ממאכלות אסורות ה"ז והרשב"א בתורת הבית בית ה' שער א' ובטור סי' קכ"ד,
^ב מובא בתוס' דף נ"ז ע"ב ד"ה לאפוקי.
^ג רמב"ם פ"א ה"ז.
^ד שם.
^ה עיין בהגר"א סי' קכ"ג ס"ק ד' שהביא את הרשב"א הנ"ל וכתב שלכן השמיט השו"ע דעה זו.
^ו רמ"א סי' קכ"ג ס"א.
^ז רמב"ם פ"א ממאכלות אסורות ה"ז והרשב"א בתורת הבית בית ה' שער א' ובטור סי' קכ"ד,
^ח מובא בתוס' דף נ"ז ע"ב ד"ה לאפוקי.
^ט רמב"ם פ"א ה"ז.

^א גמ' ע"ז דף ל"ו ע"ב וגמ' שבת דף י"ז ע"ב, פתן ושמן ויינן ובנותיהן כולם מ"ח דבר הן.
^ב והקשו הראשונים אמאי סתם יינם אסור בהנאה ומ"ש מפתן שאסור רק באכילה, כתבו תוס' שבת שם ד"ה על שכיון שהוצרכו לאסורו משום בנותיהם נתנו בו חכמים דיו וחומר יין נסך ממש, וכין זה בתוס' ע"ז דף נ"ז ע"ב סוד"ה לאפוקי, וכן הוא ברמב"ן ע"ז דף ל"ו, ובר"ן שם תירץ שהוצרכו לאסור סתם יינם בהנאה כדי שלא יטעו להקל בהנאה ביין נסך ממש.
^ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' רמ"ח.

עובדים זרים המצויים בארץ ישראל

כיום שישנם בארץ עובדים זרים ממדינות שונות בעולם יש לברר מה מעמדו של כל גוי, הפילפינים רובם נוצרים, הסודנים רובם מוסלמים וההודים רובם עובדי אלילים, הרומנים נוצרים. עוד יש לידע שבין הנוצרים עצמם ישנם חלוקות.

יהודי המחלל שבת בפרהסיא

מחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי לכל דבריו¹, ויין שנגע בו דינו כסתם יינם של גויים שאינם עובדי עבודה זרה² שהוא אסור בשתיה ומותר בהנאה³. ולענין שתיית מחלל שבת את היין שנגע בו בעצמו, וכן לתת לו לשותות יין, ראה הערה³.

¹ רמב"ם פ"ל משבת ה"טו.

² ואף שלכאורה בישראל מחלל שבת לא שייך הגזירה משום בנותיהן שהרי בתו מותרת, עיין רמב"ן חולין דף ד' ע"ב שהקשה כן ותירץ דמ"מ כגוי גמור הוא ובכלל גזירתו, וכן הוא בחידושי הר"ן שם. ועיין שו"ת חת"ס יור"ד סי' ק"כ שכתב שקנסה הוא שיאסור יין במגעו, ועיין חזון איש יור"ד ב' ס"ק כ"ג שגם הוא עמד בקושיא וכתב שלא נתגלה מקורו של הרשב"א בזה, אך בס"מ מ"ט ס"ק ז' כתב שהוא משום קנסא. [נמה דמשמע בגמ' חולין דף ד' ע"ב שישראל מומר לע"ז ינו אסור, היינו דוקא במומר לע"ז ששייך בו עניין ניסוך].

³ שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קע"ט בשם רבנו יונה המובא בב"י סי' קי"ט. וכן הוא כבר בבה"ג הלכות שחיטת חולין שלגבי משומד שבת וע"ז כהר"י נינהו ועושה יין נסך, וכן הוא בשו"ת הריב"ש סי' ד'. [ועיין בספר יד יהודה סי' ב' בארוך ס"ק ט' שכתב שבגמ' ובשאר פוסקים לא מצינו זאת בשום מקום, וכתב עוד שאפשר שגם הרשב"א לא סבר כרבנו יונה הנ"ל].

³ לכאורה היה מקום לומר שכיון שהמחלל שבת נגע ביין או שתה ממנו נאסר היין בין לאחרים ובין לעצמו, וממילא יהיה אסור לתת לו כוס יין משום לפ"ע לא תתן מכשול. ושאלה זו נוגעת ביותר למסדרי קידושין לאנשים שיינם יין נסך או במי שמארח אדם כזה בביתו, וכבר דנו בזה אחרוני זמננו. ובכתבי בעל הקהילות יעקב דן לומר שמותר למחלל שבת לשותות את יינו שלו, דדוקא לגבי אחרים הוא נידון כגוי אבל כלפי עצמו חייב בכל המצוות ונידון כיהודי, והסברא בזה לכאורה היא דכשאמרו שמומר דינו כגוי ויינו אסור בשתיה, לא עשו אותו כגוי ממש, שהרי הוא יהודי לכל דבר וחייב בכל המצוות, אלא אמרו שדנים את יינו כיון נסך כדי להתרחק ממנו ולכן מתייחסים אליו כאינו יהודי, ומכיון שטעם הדבר הוא כדי להרחיקו ולא להתחבר אליו, לכן י"ל שהגדר בזה הוא שכלפי האחרים שומרי המצוות יינו אסור, כל מקומו שסו"ס דינו כיהודי אזי כלפי עצמו אין איסור על היין, דכלפי עצמו לא נתנו לו דין גוי. ואינו דומה לס"ת שכתבו מחלל שבת שפסול לכולם ואף לעצמו, דשם כיון שאינו מודה בתורה הרי הוא פסול לכתובה, ונמצא שהאדם פסול לכתובה ס"ת וממילא הס"ת פסול, משא"כ כאן ד"ל דהוי דין הרחקה בעלמא. ומצינו קצת כעין זה גבי רבית שמותר להלוות למומר ואסור ללוות ממנו, ודעת הרמב"ן שטעם ההיתר להלוות למומר הוא משום דגבי רבית כתיב "אחיק" והוא יצא מכלל אחיק, ובכל אופן מבואר ברמב"ן שלמומר עצמו אסור להלוות לישראל ברבית, ועובר הישראל הלווה ממנו משום לפ"ע לא תתן מכשול, ולכאורה יש להקשות דעד כמה שהמומר אינו נחשב "אחיק" נימא שיהיה לו מותר להלוות לישראל כיון שאינו נחשב לאחיו, וביאור הדבר דמה שיצא מכלל אחיק אין פירושו שאין בהם אחוה ושייכות כלל ולכן מותר להלוותו, אלא הענין הוא שמומר אין מתנהגים עמו כאח, וכל הדינים שאסורים משום אחוה אינם שייכים לגביו שאיבד את זכותו להיקרא אח. אבל הישראל נשאר אחיו של המומר ולכן אסור למומר להלוותו ברבית. [ואין זו ראייה גמורה לנדון יינו של מומר, דברבית הכל תלוי בדין האחוה משא"כ ביין נסך הנידון הוא האם המומר מוגדר כיהודי אם לאו]. ויש לעיין האם מותר למומר להלוות למומר אחר ברבית, האם נימא שאין הלווה נחשב "אחיק" כיון שאינו מתנהג כיהודי, או דילמא כל ההיתר נאמר רק כאשר

מחלל שבת בפרהסיא היינו שחילל שבת בפני עשרה מישראל או שידע שיתפרסם ביניהם⁷, [ואפילו אינו מחלל להכעיס אלא לתיאבון, מ"מ כיון שחילל שבת הרי הוא ככופר במעשה בראשית⁸], ואם מתבייש לעשות כן בפני אדם גדול אינו נחשב בפרהסיא⁹.

יהודי שאינו מאמין בדברי חז"ל

כתב הרשב"א¹⁰ שיהודי שאינו מאמין בדברי חז"ל דינו כגוי ואוסר יין במגעו, והשו"ע לא הביאו בהלכות יין נסך, ורק בהלכות נאמנות באיסורין [ביו"ד סי' קי"ט ס"ז] הביאו, ועיין הערה¹¹.

המלוה הוא ישראל והלווה הוא מומר דאז שללו מהמומר את הזכות להיקרא "אחיק" דרך למי שהוא בכלל האחוה דאגה התורה שלא ילוו לו ברבית, אבל כאשר גם המלווה עצמו הוא מומר בזה לא יאמר היתר זה, דסו"ס הוא ישראל וחייב בכל המצוות ואסור לו להלוות ברבית, והזכות שניתנה להלוות למומר ברבית לא תאמר בו, כיון שגם הוא מומר, וצ"ע. ונפק"מ במי שחזר בתשובה האם צריך להחזיר רבית שקיבל ממומר. [וכעין זה יש לדון גבי איסור לשה"ר במומר שדיבר על מומר אחר, האם יש לו לעשות תשובה על כך, ומוכא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א שאמר שצריך לשוב בתשובה על לשה"ר שדיבר בהיותו מומר, דכל ההיתר לדבר על מומר הוא דוקא כאשר המדבר הוא ישראל והשני מומר שאינו בכלל "עמיתך" אבל אם גם המדבר הוא מומר תו אין לו היתר, ונראה שטעם הדבר הןא כמ"ש למעלה].

¹⁰ משנ"ב סי' שפ"ה ס"ק ד'.

¹¹ אמנם אם הוא מוגדר כתינוק שנשבע עיין דינו להלן בסמוך.

¹² גמ' עירובין דף ס"ט ע"א באחד שטלטל טבעת בשבת באיסור ושראה את רבי יהודה הנשיא הסתיר את הטבעת, ובמשנ"ב סי' שפ"ה ס"ק ו'.
¹³ שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קע"ט הנ"ל בשם רבינו יונה ומוכא בב"י סי' קי"ט הנ"ל.

¹⁴ יש לדון בדעת השו"ע אם ס"ל לפסוק למעשה כהרשב"א הנ"ל גם לעניין לאסור מגעו [של מי שאינו מאמין בדברי חז"ל] ביין, וכן יש לדון אם דעת שאר ראשונים מסכמת לדעת הרשב"א בזה. והנה בשו"ת פאר הדור להרמב"ם סי' ע"א כתב דמי שאינו מאמין בדברי חז"ל אינו מצטרף לכל דבר שבקדושה [והוא במשנ"ב סי' נ"ה ס"ק מ"ז], אמנם עיי"ש בפאה"ד שביאר טעמו משום שאינו מודה בדבריהם היאך יוכל להצטרף בדבר אשר הם תיקנו [עכ"ד], ומשמע דדוקא בדין דרבנן אינו מצטרף משום האי טעמא אבל בעלמא אין דינו כגוי לשאר דברים. ועי' ברמב"ם פ"ד מהלכות שחיטה הי"ד שכתב שהכופר בתורה ובמשה רבינו הרי הוא כגוי ושחיטתו נבילה, וכתב הלח"מ שם דמשמע מדבריו דכופר בתורה שבע"פ אינו בכלל זה, ועפ"ז כתב היד יהודה סי' ב' בפיה"א סק"א ד"ל דהרמב"ם לא ס"ל כהרשב"א הנ"ל [וע"ע שם ובס"ק ט' שם דאף הרשב"א גופיה יתכן דלא ס"ל כהרבינו יונה שהביא] וכן בדעת השו"ע כתב היד יהודה דנראה דפוסק כן רק לעניין נאמנות באיסורין ולא לעניין שאר דברים. אמנם בס' פרי תואר [לבעל האוה"ח הק'] סי' קי"ט ס"ק ח' כתב למעשה כדברי הרבינו יונה על אלו האנשים שאינם מאמינים בדברי חז"ל אלא במילתא דלדידהו מסתבר, שהרי הם כגויים לכל דבריהם. ועי' בחזו"א יור"ד סי' ב' ס"ק י"ח שהקשה על דברי הרשב"א מהמבואר בגמ' דכתיב דינו כיהודי לעניין שחיטה אע"ג שאינו מאמין בדברי חז"ל, ותירץ החזו"א דינו מאמין בדברי חז"ל שהזכיר הרשב"א היינו שאינו מאמין בחיים של הישראלי הקבועים ע"פ חז"ל ע"פ התורה והמצוה ובכלל כפירה זו כפירה בתורה, ואינו עניין לכותים שהיו מדקדקים לשמור את הכתוב עיין שם בדבריו וכן בס"ק כ"ח [ועיין אגרות חזו"א ח"א ט"ו שכתב שהמטיל ספק בדברי חז"ל הרי הוא לפי קבלתנו ככופר בדברי חז"ל ושחיטתו נבילה].

תינוק שנשבה

איתא בגמ' שבת^ט שתינוק ישראל שנשבה לבין הנכרים ועשה מלאכות בשבת חייב חטאת, והיינו שדינו כשוגג ולא כמזיד.

והנה נחלקו הראשונים בדין בניהם של המומרים או התועים שגדלו בחינוך של כפירה:

שדעת הרמב"ם^כ - שדינם כתינוקות שנשבו ולפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשוך אותם בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. ו

דעת הנמוקי יוסף^{כא} - שתינוק שנשבה היינו דוקא כאשר נשבה לבין העובדי כוכבים ולא הכיר תורת ישראל מעולם, אבל מי שנתגדל בין היהודים והולך ומידבק בחוקות העכו"ם אינו בכלל זה.

וכתב הב"י שהעיקר להלכה כהרמב"ם ועיין ש"ך שם ס"ק ו' ובנקודות הכסף שהביא את דברי הנמוקי יוסף ומשמע שנקט כן להלכה.

ויש לעיין לפי זה באחינו התועים שבזמננו האם דינם כתינוקות שנשבו, והנה כתב החזון איש^{כב} שאותם שאבותיו פרשו מדרכי הציבור והוא נתגדל ללא תורה דינו כישאל לכל דבר וצריך למוד שיעור ידיעתו אם נחשב למזיד, ויש בזה הוראות שונות מגדולי ההוראה וראה הערה^{כג}.

^ט דף ס"ח.

^כ פ"ג מהלכות ממרים ה"ג.

^{כא} בבא מציעא דף מ"ב ע"ב מדפי הרי"ף.

^{כב} יור"ד סו"ס א' וסו"ב'.

^{כג} הנה בעניין הגדרת אחינו התועים ישנה מבוכה גדולה, דמחד גיסא הם גדלים בחינוך כפרני שמבטל ומזלזל בכל הקדוש והיקר לנו, ומעשה אבותיהם בידם וכל מבטם על היהדות הנאמנה היא כעל חברה חשוכה ופרימיטיבית שמכבידה על הכלל כולו, אין להם ערך ללימוד התורה כיון שאינם מבינים כלל וכלל מאי אהנו לן רבנן, וכל עניין קיום המצוות בעיניהם הוא מעשי תפלות שמזכיר עמים קדומים. ומאידך גיסא הם גדלים בארץ ישראל ושומעים השכם והערב את מלחמתה של היהדות הנאמנה על התורה ועל המצוות, הם רואים שבשבת רובם ככולם שובתים ממלאכה וכן על זה הסדר. והנידון האם יש לתלות את הגדרתם במחלוקת הרמב"ם והנמוקי יוסף, דאפשר לדון שאף לדעת הרמב"ם שבני המומרים והתועים דינם כתינוקות שנשבו, מ"מ אחינו התועים כהיום אמורים לדעת ולהבין שהרי מסביבותם רעשה ארץ על ענייני דת, וא"כ אפשר שהם חמירי טפי ואינם כתינוקות שנשבו, ומאידך יש לומר שאף לדעת הנמוקי יוסף דוקא בבן המומרת שכל סביבתו היא סביבה יהודית דתית והוא חי ביניהם ורואה את מעשיהם ומנהגיהם, היה עליו להבין ולהשכיל שהוא הולך בדרך תועים, אבל בזמננו לצערנו רוב הציבור בארץ ישראל פורק עול תורה ומצוות, א"כ גם הוא אזיל בתר רובא ואינו שם על לב שהוא תועה בתכלית, וא"כ איך נדון אותו כמזיד בזמן שהוא שבוי ביד הוריו ומחנכיו וכל סביבתו.

והנה ישנם בקרב אחינו התועים סוגים שונים של פורקי עול, יש המקדשים בליל שבת וגם פעמים שהולכים לבתי כנסת, ומחללים את השבת בפרהסיא, ועל כגון כתב בשו"ת בנין ציון החדשות סי' כ"ג לא ידענא איך לדונם, והוא קאי על מה שהיה בזמנו בארצות אשכנז שיהודים היו באים לבית הכנסת ומקדשים על היין ועסקיהם היו פתוחים בשבתות, ודן לחדש שכל ענין החומרא הגדולה שמחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי הוא משום שהוא ככופר במעשה בראשית, בזה שעושה מעשיו לעין כל, אבל לפי המציאות שהיתה

איזה יין נאסר

יין מבושל

מבואר בגמ' שיין מבושל אין בשום איסור יין נסך^{כד} ואפילו אם גוי עובד עבודה זרה נגע ביין לא אסרו, וטעמים שונים נאמרו בראשונים מדוע יין מבושל אין בו איסור, או מפני שיין מבושל לא היה שכיח בזמנם ולכן לא גזרו בו^{כה} או מפני שאינו חשוב אינם רגילים לנסך בו^{כז}.

יין מפוסטר

יין מפוסטר, והוא יין שעובר תהליך של בישול בתוך מערכת צינורות סגורה, דעת הרבה מגדולי ההוראה בזמננו שדינו כיון שאינו מבושל ולכן נאסר במגע גוי או מומר לחלל שבת בפרהסיא, ויש שהסוברים שדינו כדין יין מבושל^{כז}.

חומץ העשוי מיין

חומץ של ישראל שנעשה מיין^{כח}, אם מבעבע כשמשליכים אותו על הארץ אינו נאסר במגע גוי, כיון שבשעור כזה בטל ממנו שם יין^{כט}. אמנם יין של גוי שכבר נאסר בהיותו יין שוב אינו נותר אף אם נעשה חומץ. ולכן יש להיזהר במאכלים שמעורב בהם

בזמננו שבהם רבים היו מתנהגים בצורה כזו שוב אין לראות את המחלל שבת כמי שפורץ גדר וככופר אלא הוא מתנהג כשאר הרבים. ויש בזה הוראות שונות מגדולי ההוראה ויש לדון בכל מקרה לגופו.

^{כד} גמ' ע"ז דף כ"ט ע"ב ושו"ע סי' קכ"ג ס"ג.

^{כה} רא"ש ע"ז סי' י"ג ריטב"א דף כ"ט ע"ב.

^{כז} רמב"ם שם,

^{כז} בשו"ע שם מבואר שיין מבושל שנגע בו עכו"ם מותר, ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על האש. וכתב ע"ז הש"ך דהיינו שיתמעט ממדתו על ידי הרתיחה, ובביאור הגר"א כתב וז"ל דאף שנחלקו בגמ' בשבת דף מ' ע"ב אם הפשירו זה הוא בישול, אבל כשהרתיחו לדברי הכל הוי מבושל, וציון לדברי סה"ת והרשב"א והרא"ש ושאר פוסקים. ועיין בשו"ת מנחת שלמה סי' כ"ה שהביא דעות הפוסקים מה נחשב בישול לגבי דין יין, עוד הביא שם את דעות הראשונים דבעינן שטעמו של היין ישתנה בבישול, וכתב שיש המקילים מחמת כן שלא לחשוש למגע נכרי ביין או במיץ ענבים שעברו פיסטור, שמבשלים את היין בבקבוקים סגורים בחום של לא פחות משבעים מעלות צלזיוס, על מנת למנוע תסיסה וכדי שיוכל היין להתקיים, ולדעתם הרי זה כדין יין שהרתיח על גבי האש. אמנם דחה את דבריהם וטעמו שדוקא בבישול רגיל שאז הכהל היה מתנדף ומתאדה עם תחילת הבישול ושמחמת כן היה טעם היין משתנה, משא"כ בתהליך הפיסטור שנעשה בכלים סגורים, ואין טעמו משתנה באופן שהמון העם יכירו בשינוי שנעשה בטעמו על ידי הפיסטור. [נומטעם זה נקט הגרשז"א זצ"ל שמותר לפסטר יין של שביעית, ואף שאסור לבשלו מפני שמפסידו, מ"מ הפיסטור אינו מקלקלו ואינו מחסרו, וכן נוהגים כהיום באוצרות בית דין המחלקים יין ומיץ ענבים הקדושים בקדושתו], וכן נקט הגר"ש אלישיב זצ"ל קובץ תשובות ח"א סי' ע"ה ע"ו, וכן הגר"ש ואזנר זצ"ל וכן בשו"ת אור לציון ח"ב פרק כ' אות י"ט, וכן נקט הגר"ג קרליץ שליט"א. ובשו"ת אגרות משה יור"ד ח"ג סי' ל"א דן מהי מידת החום להחשיב את היין למבושל, ולא נתברר האם קאי על מציאות של פיסטור או על מציאות של בישול. ישנם יקבים שמפסטרם את היין אבל פותחים פתח בצינורות כדי שהאדים יוכלו לצאת וזאת על מנת שהיין יתחסר בפועל וגם ישתנה טעמו, ויש לבדוק ולברר מציאות זו האם אכן משנה ת טעם היין.

^{כח} בשוק מצויים סוגים שונים של חומץ חלקם סינטטיים וחלקם עשוי מהדרים וכדומה, ויש שעשויים מיין.

^{כט} חומץ תעשייתי שמוסיפים לתוכו חומרים כימיים ומחמת כן אינו מבעבע מסתבר שדינו כחומץ ולא כיוין.

חומץ העשוי מיין שיהיה בכשרות מהודרת שהקפידו על כל תהליך החומץ שלא יהיה במגע נכרי או מחלל שבת.

אבן יין וחומצה טרטרית

בחביות ששה בהם היין מצטברים שאריות מן היין שהם נקרשים ונדבקים בדפנות החבית, והם מכונים "אבן יין" ומהם מייצרים חומצה המכונה "חומצה טרטרית" שרגילים להשתמש עמה בתעשיית היין והמזון. ונחלקן הדעות האם מותר להשתמש בחומצה טרטרית הנעשית מאבן יין שהיתה אצל הנכרי, ובוודות הכשרות המהדרין נמנעים משימוש בחומצה טרטרית אא"כ נעשתה בהכשר גמור.

איזה נגיעה אוסרת את היין

מגע ביין עצמו

גוי שנגע ביין בידו ממש [ולא בבקבוק] או ששתה ממנו בפיו^ל, אם הגוי עובד עבודה זרה נאסר היין בשתיה ובהנאה, ואם אינו עובד עבודה זרה או ישראל המחלל שבת בפרהסיא נאסר היין בשתיה ומותר בהנאה. [ומה שאסרו סתם יינם אסור, היינו משום שמוחזק לן שנגע ביין עצמו].

מזיגת יין

גוי שלא נגע ביין עצמו אלא מזג מהבקבוק לתוך כוס [דין זה נקרא "כוחו"]^א, נאסר היין בשתיה ולא בהנאה^ב, ואם עשה כן גוי שאינו עובד ע"ז או מחלל שבת בפרהסיא לא נאסר היין כלל^ג.

ניצוק

ניצוק עניינו כאשר מערה יין לתוך כלי שיש בו יין האסור בהנאה, ועמוד הניצוק מחבר ומערב בין היין האסור שבכלי התחתון לבין היין שבכלי העליון ועל ידי זה נאסר אף היין שבכלי העליון^ד. וכל זה דוקא כאשר היין שבכלי התחתון אסור בהנאה, אבל אם אינו אסור אלא בשתיה ההיין העליון מותר ואין בו דין ניצוק^ה.

^ל שו"ע סי' קכ"ד סי"א. [ישנם פרטים נוספים בדין זה וכגון איזהו השכשוך האוסר את היין].

^{לא} סי' קכ"ה סי"א.

^{לב} עיין שו"ע סי' קכ"ד ס"ז שהביא את דעת הרמב"ם פ"ג ממ"א הי"א, שבכל אופן שגוי שעובד ע"ז אוסר רק בשתיה ולא בהנאה, הרי שבגוי שאינו עובד ע"ז אינו אוסר אפילו בשתיה, והיינו שנחתין דרגא דכל היכא שגוי עובד ע"ז אוסר את היין בשתיה והנאה הרי גוי שאינו עובד ע"ז אינו אוסר אלא בשתיה, והיכא שגוי שעובד ע"ז אוסר רק בשתיה, הרי שגוי שאינו עובד ע"ז אינו אוסר כלל ומותר אף בשתיה. ולפ"ז כתב הש"ך סי' קכ"ד ס"ק י"א דכיון ש"כוחו" אינו אוסר בעובד ע"ז אלא בשתיה לכן בגוי שאינו עובד ע"ז מותר היין גם בשתיה. ועיין ט"ז סי' קכ"ד ס"ק ל"ב שמחמיר בדין זה, ועיין בדגול מרבה וברע"א שם שהקשו על הט"ז ונקטו לדינא כהש"ך, וכן נקט לדינא בחזון איש סי' מ"ט ס"ק ו' וסוס"ק ז'.

^{לג} ע"ז דף ע"ב ע"א ושו"ע סי' קכ"ו ס"א.

^{לד} רשב"א המובא להלכה שם בשו"ע ס"ה.

לערות יין לתוך כוס ששתה ממנה מחלל שבת

ולכן המערה מתוך בקבוק אל כוס שיש בתוכה יין, הרי שיש להבחין בין שני אופנים:

[א]. אם היין שבכוס שמה ממנו עובד עבודה זרה והרי היין אסור בהנאה, נאסר גם היין שבתוך הבקבוק מדין ניצוק. [ב]. אם שמה ממנו גוי שאינו עובד עבודה זרה או מחלל שבת בפרהסיא, שאז נאסר היין בשתיה ולא בהנאה וכנ"ל, הרי שהיין שבתוך הבקבוק אין בו דין ניצוק ולא נאסר כלל^ה.

טלטול והזזת בקבוק יין

אין היין נאסר במגע גוי אם היה בתוך בקבוק סגור, ואפילו אינו חתום כיון שאין דרך ניסוך בכך^ו, אמנם אם הגביה וטלטל בקבוק פתוח, נאסר היין^ז. אמנם בגוי שאינו עובד עבודה זרה או מחלל שבת בפרהסיא, אין טלטול הבקבוק אוסר כלל אפילו את השתיה^ח.

עוזרת בית

אין להשאיר בקבוקי יין שאינם חתומים כדין, במקום שיש גוי או מחלל שבת בפרהסיא, ובכלל זה עוזרת בית או מלצר וכיוצ"ב, אלא אם כן בעל הבית יוצא ונכנס והגוי חושש שמא יראנו^ט.

אם עבר והשאיר יין שאינו חתום, אזי אם היה עם היין גוי העובד עבודה זרה נאסר היין בשתיה ובהנאה, ואפילו גוי שאינו עובד עבודה זרה חיישינן שמא שמה ממנו בפיו ואסר את כל היין שבבקבוק^י.

ולכן מן הראוי לחתום את היין בשתי חותמות דהיינו על ידי סרט הדבקה וכדומה ולכתוב עליו סימן שאם מאן דהו פתח את הבקבוק יהיה הדבר ניכר לעין.

בישול מאכלים ביין מטבחים ציבוריים

ישנם מטבחים ציבוריים שבהם מועסקים גויים ומבשלים חלק מן המאכלים עם יין, ויש להשגיח שלא יהיו חששות של מגע נכרי ביין.

^{לה} חזו"א סי' נ"ב סו"ס ד'.

^{לו} שו"ע סי' קכ"ה ס"ט וש"ך שם ס"ק י"ז וס"ק י"ח.

^{לז} שו"ע סי' קכ"ד סי"ז.

^{לח} דגול מרבה ורע"א שם, וחזון איש סי' מ"ט ס"ק ז' וביאר ששכשוך שלא לשם ע"ז הוי שכשוך שלא בכוונה, ושכשוך שלא בכוונה על ידי כלי מותר בשתיה כשלא נגע בגופו.

^{לט} שו"ע סי' קכ"ט ס"א וסי' קי"ח סי"י.

^י ואף אם למראית העין נשארה אותה כמות של יין, חיישינן שמא שמה והוסיף מים, עיין ט"ז סי' קי"ח ס"ק ה'. ויש לעיין האם יש אופנים בהם אף שאין ישראל יוצא ונכנס בכל זאת לא חיישינן שמא שמה בפיו. ויש לעיין מה הדין במקום שאין חשש זה וכגון שיועד בודאות שהעוזרת שבביתו אינה שותה יין, והיא אינה עובדת ע"ז, שמצד תאוות ניסוך לא שייכא בה וגם לכאורה אין לחוש שתשתה בפיה, וצ"ע לדינא.